**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2015.04.25 № 01/742

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Д.ЦОГТБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй хамт боловсруулсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуулийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна.

1. Зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд цахим мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагааг хориглохоор тусгасныг нийгэмд энэ төрлийн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах сөрөг үр дагаврыг хязгаарлах, таслан зогсоох зорилготой төслийн үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байна.

2.Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд тусгасан “бооцоот тоглоом”-ын гэмт хэргийн шинжийг илүү нарийвчлан тогтоох нь зүйтэй байна.

Хуулийн төсөлд гэмт хэргийн шинжийг хэт өргөн хүрээтэй тогтоосон нь бие даан, нөхөрсөг байдлаар хоорондоо бооцоо тавих (спортын тоглоомд найзууд бооцоо тавих, бооцоотой барилдах зэрэг) аливаа үйлдлийг гэмт хэрэгт хамааруулах боломжийг нээж, улмаар хуулийн зохицуулалтын тодорхойгүй байдал, хэрэглээний зөрчил үүсгэхээр болсон байна. Хэт ерөнхий байдлаар хуульчлах нь хүний эрхийг тодорхой үндэслэлгүйгээр өргөн хүрээнд хязгаарлах эрсдэлийг нэмэгдүүлж, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд татан оруулах шалтгаан болдог.

3. Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд заасан “цахим мөрийтэй тоглоом” гэмт хэргийн шинжийг Эрүүгийн хуулийн 20.17 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн шинжээс хэрхэн ялгах талаар нарийвчлан тодорхойлох нь ач холбогдолтой байна.

Хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд заасан аутентик тайлбарт “...“Цахим мөрийтэй тоглоом” гэж цахим сүлжээ ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй, аз туршиж тоглодог тоглоомыг”” гэж заасан нь Эрүүгийн хуулийн 20.17 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн шинжтэй төстэй болсон гэж үзэхээр байна. Энэ нь хуулийг нэг мөр хэрэглэх үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсгэж болзошгүй байна.

4. Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд заасан төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, цахим мөрийтэй тоглоомд зуучлах гэмт хэргээс өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй төлбөр тооцооны данс, харилцаа холбооны сүлжээний дугаар, цахим хаягаа бусдад ашиглуулсан гэснийг хасах нь зүйтэй байна.

15002105

Одоогийн практикт амьдралын боломж тааруу хүмүүст мөнгө өгч данс нээлгэж ашиглах, утасны дугаар авхуулах, цахим хаягийг хууль бусаар авч ашиглах тохиолдол түгээмэл байна. Харин зохион байгуулалтайгаар банкны харилцах данс, утасны дугаар цуглуулах, шинээр нээлгэх, тэдгээрийг ашиглах явдал илүү сөрөг үр дагаврыг үүсгэж, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд хүндрэл учруулж байгаа талаар мөрдөн шалгах байгууллагаас санал, хүсэлт удаа дараа Комисст илэрхийлсэн. Тиймээс банкны харилцах данс шинээр нээх, утасны дугаар олгоход ямар нэгэн хязгаарлалт, шалгуур байхгүй, нэг хүн өдөрт хэдэн ч удаа данс нээлгэх боломжтой байгаа энэ нөхцөл байдлыг харгалзан хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД